

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3230/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสนิทธการช่าง  
นายประเสริฐ กลมกลาง กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ข้อเท็จจริงที่ว่า วันใดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกัน  
อยู่ทั่วไป และศาลรู้ได้เองโดยคู่ความไม่ต้องนำเสนอ เมื่อวันครบกำหนดอายุความเป็น  
วันอาทิตย์โจทก์ฟ้องในวันรุ่งขึ้น อันเป็นวันแรกที่เปิดทำการได้ แม้โจทก์จะมีได้  
นำเสนอว่าวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ขับรถบรรทุกของจำเลยที่ ๒ โดยประมาทตัดหน้า  
รถบรรทุกของโจทก์ ทำให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันรถบรรทุกของโจทก์ได้รับความ  
เสียหาย จำเลยที่ ๓ เป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุกของจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบ  
ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของคนขับรถของโจทก์  
คดีขาดอายุความ เพราะโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงชดเชยค่าเสียหายในวันที่

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เกิน ๑ ปี ขอให้  
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ๕๙,๐๐๐  
บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่าวันครบกำหนด  
อายุความเป็นวันหยุดราชการ คดีโจทก์ที่ฟ้องจึงพ้นกำหนดอายุความนั้น เห็นว่า ข้อ  
เท็จจริงที่ว่าวันใดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปและศาล  
รู้ได้เอง โจทก์ไม่ต้องนำสืบ เมื่อปรากฏว่าวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ โจทก์นำคดีมา  
ฟ้องในวันรุ่งขึ้น คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(เชียร ฆงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลแพ่ง - นายธีระจิต ไชยคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระฐานี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ